

1018231-10.2022.8.26.0577

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: ALESSANDRO DE SOUZA LIMA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 6ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... que no dia 02/09/2021 foi vítima de roubo de seu aparelho celular e outros bens pessoais, dentre os quais os cartões bancários. Aduz que quatro dias após o roubo, em 06/09/2021, diversas operações de pix e compras e antecipação de recebíveis foram realizadas fraudulentamente em sua conta bancária, sendo as movimentações no valor de R\$ 29.165,45. Pede a tutela para cessar as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

6ª Vara Cível

Avenida Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

SENTENÇA

Processo nº:

1018231-10.2022.8.26.0577

Classe - Assunto:

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Roberto Saldo

Requerido:

Banco Safra S/A

Juiz de Direito: Dr. Alessandro de Souza Lima

Vistos.

Trata-se de ação ajuizada por Roberto Saldo contra Banco Safra S/A na qual se alega, em síntese, que possui conta junto ao Banco Réu e que no dia 02/09/2021 foi vítima de roubo de seu aparelho celular e outros bens pessoais, dentre os quais os cartões bancários. Aduz que quatro dias após o roubo, em 06/09/2021, diversas operações de pix e compras e antecipação de recebíveis foram realizadas fraudulentamente em sua conta bancária, sendo as movimentações no valor de R\$ 29.165,45. Pede a tutela para cessar as cobranças e ao final a procedência da ação com a declaração de inexigibilidade dos débitos; condenação na restituição do valor de R\$ 29.165,45 (vinte e nove mil e cento e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos); além de condenação em danos morais.

A tutela foi concedida (fls.33/36) contra a qual foi interposto agravo de instrumento, o qual foi negado provimento, tendo o réu depositado a caução para cumprimento da tutela (fls.197/198).

Na contestação argumenta-se, preliminar de denunciação à lide dos terceiros beneficiários dos créditos e litisconsórcio necessário. No mérito, alega culpa exclusiva do autor e inexistência de falha na prestação de serviços. Rebate os pedidos indenizatórios e pede a improcedência da ação.

Houve réplica.

É o relatório.

DECIDO.

O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, pois não há

necessidade de produção de outras provas além das já existentes nos autos. Inicialmente, não há que se falar em litisconsórcio necessário, visto que a discussão dos autos envolve a segurança dos serviços disponibilizados pelo réu, de maneira que apenas este deve responder por eventual falha.

Tampouco se justifica a denúncia da lide àquele que recebeu o crédito das operações fraudulentas, pois em se tratando a relação base de consumo, a intervenção de terceiro encontra vedação no artigo 88 do Código do Consumidor, cabendo ao banco, em ação própria, voltar-se contra aquele que reputa causador de seus prejuízos, em caso de condenação, conforme os julgados abaixo:

"Denúnciação da lide - Fraude bancária - Pretendido pelo banco réu que fossem denunciados à lide os titulares das contas recebedoras das transferências fraudulentas realizadas - Art. 125, II, do atual CPC - Ausência de indícios de que os titulares da conta corrente para onde foram dirigidas as transferências fraudulentas tenham o dever, legal ou contratual, de indenizarem o banco réu pelos prejuízos que este venha a suportar com o resultado da ação - Denúnciação da lide que implicaria introdução de fato e fundamentos jurídicos novos, o que é vedado - Ausência de denúncia que não ocasiona a perda do direito de regresso ou de indenização - Art. 125, § 1º, do atual CPC. Prestação de serviços bancários - Fraude em conta corrente - Transferências feitas por PIX e compra com cartão de débito não reconhecido pelo autor - Banco réu que não logrou demonstrar a legitimidade dos lançamentos questionados, ônus que lhe incumbia, nos termos dos arts. 373, II, do atual CPC - Responsabilidade do banco réu caracterizada - Pretensão exclusão da responsabilidade em razão de suposto fato de terceiro que encontra óbice na Súmula 479 do STJ - Mantidos o decreto de inexigibilidade das transações e a restituição dos valores debitados em conta corrente do autor em virtude das malfadadas transações. Responsabilidade civil - Dano moral - Débitos fraudulentos ocorridos na conta corrente de titularidade do autor que não configuraram dano moral puro - Inicial e razões recursais que não revelaram desdobramento que representasse abalo ao crédito, à imagem ou à honra do autor - Danos morais não admitidos - Rejeição do pedido indenizatório por danos morais - Sentença reformada neste ponto - Decretada a procedência parcial da ação - Apelo do banco réu provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1002319-68.2021.8.26.0007; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2022; Data de Registro: 21/11/2022).

"DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Empréstimos consignados fraudulentos, cujos valores depositados irregularmente na conta do autor e sacados via PIX por terceiro desconhecido. Banco-apelante que não desincumbiu de demonstrar a regularidade das contratações. Insegurança jurídica grave e falta de cautela no uso dos dados pessoais do Apelado. Contratos cancelados e débitos declarados inexigíveis. Ofensa à dignidade do consumidor. Quantum reparatório fixado em R\$.7.000,00. Razoabilidade no caso concreto. Denúnciação à lide/litisconsórcio necessário - Rejeição - Eventual direito de regresso em face de terceiro, deverá ser postulado através de ação autônoma. - Sentença mantida - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1004273-39.2021.8.26.0270; Relator (a): Heitor Luiz Ferreira do Amparo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapeva - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 09/11/2022; Data de Registro: 09/11/2022).

"Ação indenizatória por danos materiais e morais - Transações bancárias em conta corrente (transferências interbancárias de elevados valores através de TED e PIX) não reconhecidas pela autora - Legitimidade passiva ad causam do Banco réu evidenciada - Inexistência de litisconsórcio passivo necessário entre o réu e terceiros beneficiados pelas transações impugnadas, inviabilizando a pretendida denúncia da lide, ressaltando-se o direito do Banco demandar em regresso contra os causadores diretos dos danos - Aplicação da legislação consumerista (artigos 2º, 3º e 29 do CDC e súmula 297 do STJ) - Responsabilidade objetiva do réu - Súmula 479 do STJ - Matéria pacificada no julgamento do REsp 1.199.782/PR, com base no art. 543-C do CPC/73 - Banco réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das transferências interbancárias impugnadas (TED e PIX), de altos valores, realizadas no curto espaço de tempo de um dia, e a inviolabilidade de seu sistema

para coibir a fraude (art. 6º, VIII, do CDC) - Restituição dos valores fraudulentamente retirados da conta corrente - Danos morais evidenciados - Aplicação da súmula 227 do STJ - Descaso do réu em resolver o problema de forma célere, a despeito das tentativas da autora em resolver a situação na esfera extrajudicial - Aplicação da teoria do desvio produtivo - Damnum in re ipsa - Indenização arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a extensão do dano (art. 944 do CC), não comportando modificação - Rec. negado. Correção e juros de mora - Termo inicial - Inadimplemento contratual - Correção monetária incidindo do arbitramento da indenização por danos morais, fluindo os juros de mora da citação - Precedentes do STJ - Rec. negado. Recurso negado.(TJSP; Apelação Cível 1006495-48.2021.8.26.0506; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/01/2022; Data de Registro: 12/01/2022) .

No mérito, a ação é procedente.

Restou comprovado que o autor foi vítima de roubo no dia 02 de setembro de 2021, tendo sido subtraído, dentre outros pertences, documentos pessoais e cartões bancários (fls. 10/14) e que quatro dias após o roubo, em 06/09/2021, diversas operações de pix e compra e antecipação de RV foram realizadas fraudulentamente em sua conta bancária (fl.15).

Embora o réu questione a ocorrência de operações ilegítimas, aduzindo que foram realizadas com uso de senha pessoal, de responsabilidade do autor, o fato é que os elementos dos autos amparam a percepção de que houve falha a justificar sua responsabilização, na forma do artigo 14 do CDC, não se tratando a hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou terceiro.

De plena aplicação, quanto ao tema, o quanto assentado pela Súmula nº 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Sobre os danos materiais, a parte autora comprovou a transferência ilícita de R\$ 29.165,45 em 06/09/2021 (fl.15), cabendo ao réu restituir-lhe este valor.

Sobre a pretensão de reparação por dano moral, é de meridiana clareza que o fato vivenciado pela parte autora, extrapola o mero aborrecimento e têm o condão de atingir sua personalidade.

Trata-se de situação apta a gerar insatisfação, ansiedade, desassossego, receio de que o incidente resultasse em mácula a seu nome, com frustração e intensidade suficientes a caracterizar o dano moral.

Na fixação do quantum debeatur, devido a título de indenização, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, o dano e a sua extensão, para que não gere enriquecimento ilícito de uma parte e nem a geração de uma pena civil, sem, contudo, olvidar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Colocadas essas premissas, fixo o valor da indenização em R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para, confirmar a tutela concedida e para declarar inexigíveis os débitos oriundos das transações descritas na inicial, bem como para condenar o réu à restituição ao autor do valor de R\$ 29.165,45, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% a partir da citação; além de condenar o réu ao pagamento da quantia de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pela Tabela Prática do TJSP a partir da publicação da sentença e com juros de mora de 1% a partir da citação.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de levantamento do depósito (fls.197/198) em favor do autor.

Condeno o vencido ao pagamento de honorários advocatícios a favor do advogado do vencedor no percentual de 10% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85 do CPC. Condeno o vencido também ao pagamento das custas e despesas processuais.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I.

São José dos Campos, 30 de novembro de 2022.